

Nr. 75 Kommissarische Beratungen im Reichsinnenministerium vom 19., 20. und 21. April 1937

R 43 II/1527a, Bl. 127–137 Aufzeichnung des RIM, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[PROJEKT EINES REICHSENTEIGNUNGSGESETZES]

Staatssekretär Dr. Stuckart führte einleitend aus:

Es sei im Augenblick noch nicht möglich, eine endgültige Begriffsbestimmung des Eigentums und der Enteignung in einem Gesetze festzulegen. Möglich aber und nötig sei es, ein einheitliches Verfahrensrecht für die Enteignung von Grundeigentum zu schaffen. Dies werde mit dem vorliegenden Entwurf bezweckt. Dem wurde allseitig zugestimmt.

I.

Es wurde sodann zunächst in die Besprechung über einige Grundprobleme des Entwurfs eingetreten:

1. Zulässigkeit der Enteignung.

Nach eingehender Aussprache wurde Einverständnis dahin erzielt, daß in allen, also auch in den Fällen, in denen zugunsten des Staates enteignet wird, die Zulässigkeit der Enteignung ausdrücklich auszusprechen ist².

2. Zuständigkeit für den Ausspruch der Zulässigkeit der Enteignung.

Es wurde Einverständnis dahin festgestellt, daß der Enteignungserlaß (bisher im Entwurf als Enteignungsverordnung bezeichnet) in allen wichtigeren Fällen vom Führer und Reichskanzler, in allen anderen Fällen von einer von ihm zu bestimmenden obersten Reichsbehörde zu erlassen ist.

3. Enteignungsbehörde.

Über die Frage, welche Verwaltungsbehörde als Enteignungsbehörde bestimmt werden soll, wurde keine Einigkeit erzielt. Dem Vorschlag des Reichsministeriums des Innern, die höhere Verwaltungsbehörde (also in Preußen den Regierungspräsidenten) zu bestimmen, traten die Vertreter des Reichswirtschafts-, des Reichsarbeits- und des Reichsverkehrsministeriums sowie des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen bei. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers³ sprach sich für die Zuständigkeit der höheren Verwaltungsbehörde aus, wenn der Enteignungs-

¹ Den beteiligten Ressorts am 28. 4. 1937 übermittelt; auch in R 3001/10699, Bl. 263–273. Sitzungsvermerk des MR Kritzinger/RJuM: ebd. Bl. 257–261; Niederschrift des MD Jarmer/RfR: R 5101/23508, unfol. – Zu der dreitägigen Besprechung hatte der RIM am 2. 4. 1937 sämtl. Reichsminister und den StdF eingeladen, ferner GIStr., RfR, PrMP, PrFM, nachträglich auch StSPrk, StSRk und GBI. Als Besprechungsgrundlage beigefügt war der Neuentwurf eines „ReichsenteignungsG“; R 43 II/1527a, Bl. 77–98; R 3001/10700, Bl. 28–47; R 5101/23508; R 3901/20859. Nach den Vorlagen vom 18. 1. 1935 (s. ARH II/1, Nr. 80) und 5. 6. 1936 (ebd. Anm. 19), die sich als nicht konsensfähig erwiesen hatten, handelte es sich also um die dritte Entwurfsfassung. Vgl. generell SCHUBERT, Enteignungsrecht, S. 503–512, zu diesen Sitzungen 505, 508–510; APK I 1, Reg. Nr. 11474.

² Hierzu GesEntw. § 3: „Die Zulässigkeit der Enteignung wird durch eine Enteignungsverordnung festgestellt. In ihr sind der Zweck der Enteignung und der Berechtigte, zu dessen Gunsten enteignet wird (Enteignungsberechtigter) zu bezeichnen. [...]“

³ Der StdF wurde durch MD Sommer vertreten.

erlaß vom Führer und Reichskanzler ausgeht (bedeutendere Enteignung), in den übrigen Fällen (kleinere Enteignungen) wünschte er die Zuständigkeit des Landrats. Das Reichsernährungsministerium verlangt die Zuständigkeit des Oberpräsidenten, weil bei diesem die Fragen der Siedlung und Bodenkultur bearbeitet werden, die bei den Fällen der Landbeschaffung eine ausschlaggebende Rolle zu spielen haben. Von der Reichsstelle für Raumordnung wurde es gleichfalls für zweckmäßig gehalten, den Oberpräsidenten für zuständig zu erklären, soweit der Enteignungserlaß vom Führer und Reichskanzler ausgeht⁴; im übrigen solle der Landrat zuständig sein. Die Klärung dieser Frage wird nur in einer *Chefbesprechung* möglich sein.

4. Oberste Enteignungsbehörde.

Weiter wurde die Frage behandelt, welcher Minister in der Zentralinstanz zuständig sein soll für die Vorbereitung des Enteignungserlasses des Führers und Reichskanzlers, für den Enteignungserlaß, soweit er nicht vom Führer und Reichskanzler selbst ausgeht, und für Beschwerdeentscheidungen. Einverständnis bestand dahin, daß oberste Enteignungsbehörde bei Enteignungen für Zwecke der Eisenbahnen und der Wasserstraßen der Reichsverkehrsminister, bei Enteignungen für die Reichsautobahnen der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen sein müssen. Für die übrigen Enteignungen wurden folgende Minister vorgeschlagen:

– a)

vom Stellvertreter des Führers: der Reichsernährungsminister mit der Begründung, daß jede Enteignung Boden beanspruche und sich daher auf die Ernährungsgrundlage auswirke. Federführend sein müsse daher der für die Volksernährung verantwortliche Minister;

– b)

vom Reichskriegsministerium, Reichswirtschafts- und Reichsarbeitsministerium: der Reichswirtschaftsminister mit folgender Begründung: Das Reichskriegsministerium wies auf die schon in Friedenszeiten vorgesehene und bestehende enge Zusammenarbeit mit dem Reichswirtschaftsministerium aus wehrwirtschaftlichen Gründen hin, die sich im Ernstfall noch verstärken würden, und die es als wünschenswert erscheinen lassen, die wirtschaftlichen Fragen, die bei jeder Enteignung zu prüfen seien, vom Reichswirtschaftsministerium entscheiden zu lassen. Das Reichswirtschaftsministerium wies darauf hin, daß bei der Enteignung nicht nur Bodenfragen zu entscheiden seien, sondern in aller Regel wichtigste Fragen der Wirtschaft, z.B. besonders der Energiewirtschaft, die nur von dem für die Wirtschaftspolitik zuständigen Reichsminister entschieden werden könnten⁵. Das Reichsarbeitsministerium unterstützte diese Ausführungen unter Hinweis auf die guten Erfahrungen, die mit der Zuständigkeit des Wirtschaftsministers in Enteignungssachen in Preußen gemacht seien;

– c)

vom Reichsernährungsministerium: die Reichsstelle für Raumordnung mit der Begründung, daß es gerade Aufgabe dieser Stelle sei, in Bodenfragen einen Ausgleich zwischen den Interessen der Ressorts herbeizuführen,

– d)

von der Reichsstelle für Raumordnung wurde erklärt, sie wolle zwar diese Zuständigkeit nicht für sich beantragen, sei aber bereit, sie zu übernehmen, wenn sie ihr zugewiesen werden würde⁶;

⁴ Lt. eigener Niederschrift (o. Anm. 1) argumentierte MD Jarmer: „Große Enteignungen seien von großer raumpolitischer Bedeutung. Wenn die RfR einen Sinn haben soll, so sei es doch der Versuch, in den nächsten Jahren Stadt- und Kreisplanung in die Raumwirtschaft einzufügen. [...] Die Entscheidung müsse bei den Planungsbehörden liegen, bei den Oberpräsidenten und Reichsstatthaltern. Raumplanung sei überflüssig, wenn sie [die RfR] in diesen entscheidenden Fragen nicht beteiligt sei. Zudem sei die Enteignung heute eine politische Frage mit starken politischen Rückwirkungen.“

⁵ Schacht hatte mehrmals, u.a. mit Schreiben vom 5. 10. 1936, das er am 16. 4. 1937 beim RIM erneut in Erinnerung gerufen hatte, für das RWiM die Stellung als oberste Enteignungsbehörde eingefordert, als die es für Preußen und das Saarland sowie allgem. im Sektor der Energiewirtschaft bereits fungierte; R 43 II/1527a, Bl. 122–125.

⁶ Jarmer führte lt. eigener Niederschrift (o. Anm. 1) dazu aus: „Es müsse eine Stelle geschaffen werden, bei der die Bodenfrage unter starker Zusammenfassung bearbeitet würde. Es würde nicht verlangt, daß die RfR dazu bestellt würde, dieser Vorschlag des

– e)

von dem Reichsministerium des Innern wurde sein Anspruch auf die Zuständigkeit aufrechterhalten, da die Enteignungen Akte der Verwaltung seien, die einer ausgleichenden Entscheidung durch eine sachlich an den Einzelfällen nicht beteiligte Behörde bedürften.

Es wurde festgestellt, daß auch diese Frage nur in einer *Chefbesprechung* entschieden werden kann.

5. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte.

In der Frage, ob zur Nachprüfung der von den Enteignungsbehörden für angemessen erachteten Entschädigung die ordentlichen oder die Verwaltungsgerichte zuständig sein sollen, ist gleichfalls keine Einigung erzielt. Das Reichsjustizministerium erklärte, auf die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte nicht verzichten zu können. Die Vertreter des Stellvertreters des Führers, des Reichsarbeitsministers und des Reichsverkehrsministers sprachen sich für den Entwurf aus, der die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vorsieht⁷. Der Vertreter des Reichswirtschaftsministers sprach sich gegen Sondergerichte aus und erklärte, die Frage, ob die ordentlichen oder die Verwaltungsgerichte zuständig werden sollten, wäre dann für den Reichswirtschaftsminister nicht mehr von besonderer Bedeutung, wenn er oberste Enteignungsbehörde würde. Auch über diese Frage ist somit eine *Chefbesprechung* erforderlich.

6. Anwendungsbereich des Gesetzes (§§ 1, 76).

Zu § 1 des Entwurfs⁸ wurde Einigkeit dahin erzielt, daß sich das Gesetz auf die Fälle der sogenannten „klassischen Enteignung“ beschränken soll. Zur Klarstellung wurde dem Abs. 1 das Wort „(Enteignung)“ als Begriffsdefinition beigelegt. Ferner wurden im § 1 Abs. 2 die Worte „und solche persönlichen Rechte“ durch die Worte „und andere Rechte“ ersetzt, um auch die selbständigen Gerechtigkeiten miteinzubeziehen.

Zu § 76 des Entwurfs⁹ erklärte das Reichswirtschaftsministerium, daß auch § 11 des Energiewirtschaftsgesetzes¹⁰ fortfallen könne, wenn es selbst für die Enteignung federführend würde.

Auf Wunsch des Reichsernährungsministeriums wurde der Bergbau in § 76 Abs. 2 Nr. 6 gestrichen¹¹; der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums behielt sich hierzu eine Stellungnahme der Bergbau-Abteilung seines Hauses vor.

7. Entschädigung in Land (§§ 14 ff., §§ 2, 9).

– a)

Zu § 14¹² bestand Einverständnis, daß die Fälle der Entschädigung in Land in der Praxis nicht so häufig sind, daß sie zu einer grundsätzlichen Änderung des Verfahrens in Enteignungssachen zwin-

REM wurde aber anheimgestellt. Immerhin komme die RfR in erster Linie in Frage. Schon früher sei der Vorschlag der Schaffung eines *Reichsbodenamtes* gemacht worden. Jetzt würde diese Anregung vom REM wiederholt. [...] Ob eine Angliederung an die RfR notwendig sei oder Personalunion genüge, werde anheimgestellt.“

⁷ Vgl. den hs. Vm. des EHGR Hopp über die Verhandlung am 19. 4.: „Für die Zuweisung der Streitigkeiten über die Entschädigung an die ordentlichen Gerichte setzte sich – außer dem RJust- Min – keines der beteiligten Ressorts mehr ein.“ R 3001/10700, Bl. 48. Zur Position des RJuM s. näherhin Dok. Nr. 90.

⁸ § 1 lautete: „(1) Das Grundeigentum kann, soweit es aus Gründen des gemeinen Wohles geboten ist, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes durch die Verwaltungsbehörden gegen angemessene Entschädigung entzogen oder beschränkt werden.

(2) Unter Grundeigentum sind auch die sonstigen dinglichen Rechte an Grundstücken und solche persönlichen Rechte zu verstehen, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen.“

⁹ § 76 benannte die mit Erlaß des ReichsenteignungsG außer Kraft tretenden Rechtsvorschriften.

¹⁰ Vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1451); s. ARH II/2, Nrr. 266, 282 P. 10; ARH III, Nr. 197. § 11 ermächtigte den RWiM bis zum Erlaß des ReichsenteignungsG, die Zulässigkeit einer Enteignung oder Rechtsbeschränkung am Grundeigentum für Zwecke der öffentl. Energieversorgung selbst festzustellen.

¹¹ D. h. die Sondervorschriften für den Bergbau sollten dann ebenfalls außer Kraft treten.

¹² GesEntw. § 14: „(1) Wird ein Erbhof für das Unternehmen in Anspruch genommen, so ist die Entschädigung in Land zu gewähren, es sei denn, daß der Landesbauernführer bescheinigt, daß der Erbhof durch die Enteignung in seiner Lebensfähigkeit nicht gefährdet wird. Erteilt der Landesbauernführer diese Bescheinigung nicht, so hat sich auf Ersuchen der Enteignungsbehörde die Siedlungsbehörde darüber zu äußern, in welcher Weise Entschädigung in Land zu gewähren ist. Auf Vorschlag der Enteignungs-

gen¹³. Der für Erbhöfe in Abs. 1 Satz 1 des § 14 aufgestellte Grundsatz muß bestehen bleiben. Ausnahmen können aber nötig sein (Abs. 1 Satz 3), da eine zu starre Regelung dazu führen kann, daß im Einzelfalle ein unerwünschtes Ergebnis eintritt. Insbesondere sprach sich auch das Reichskriegsministerium für Aufrechterhaltung des Satzes 3 aus, im Ergebnis auch der Stellvertreter des Führers. Das Reichsernährungsministerium hielt aus prinzipiellen Erwägungen seinen Widerspruch gegen Satz 3 aufrecht; es wurde jedoch gebeten, noch einmal nachzuprüfen, ob nicht § 15 des Reichsiedlungsgesetzes¹⁴ genügt, um die Verminderung des Gesamterbhofraumes wieder auszugleichen, wenn einmal eine Ausnahme nach Satz 3 gemacht wird, die übrigens nur im Einvernehmen mit dem Reichsernährungsminister zulässig ist. Das Reichsernährungsministerium hielt auch seinen Widerspruch gegen Abs. 1 Satz 2 aufrecht. Es wünscht, daß die Siedlungsbehörde sich nicht gutachtlich äußert, sondern bindend bestimmt, in welchem Umfang und in welcher Weise Entschädigung in Land zu gewähren ist. Die Forderungen des Reichsernährungsministeriums zu Satz 2 und Satz 3, die vom Reichsministerium des Innern als unmöglich abgelehnt wurden, werden eventuell zu einer Chefbesprechung gebracht werden müssen. Im § 14 Abs. 2 wurde der Anfang wie folgt gefaßt: „Bei Grundstücken, die zu einem landwirtschaftlichen Betriebe gehören, hat sich die zuständige Siedlungsbehörde nach Anhörung des Landesbauernführers ...“

– b)

Im § 15 ist der Absatz 2 gestrichen worden¹⁵. Er soll als Kannvorschrift in die Durchführungsverordnung übernommen werden.

– c)

Zu § 16 Abs. 2¹⁶ behielt sich das Reichsernährungsministerium seine endgültige Stellung[nahme] vor. Es steht zunächst auf dem Standpunkt, daß es die Beschwerde nur dann als ausreichend ansieht, wenn die ganze Frage der Landentschädigung in der Hand des Oberpräsidenten liegt.

– d)

Im § 2 Abs. 1¹⁷ wurde der Satz 2 gestrichen, da er als unzweckmäßige Bindung empfunden wird und davon ausgegangen werden kann, daß eine mehrmalige Enteignung zum Zwecke der Landentschädigung nur vorgenommen wird, wenn sie wirklich dringend nötig ist. In einem neuen Absatz 2 soll das Land aufgeführt werden, auf das zunächst zurückzugreifen ist, also Land, das sich im Besitze der öffentlichen Hand oder im Besitze der toten Hand befindet u. ä., wie jetzt schon im § 4 des Landbeschaffungsgesetzes¹⁸. Als Abs. 3 wird der Vorschlag des Reichsernährungsministeriums über beson-

behörde kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft eine andere Entschädigungsregelung zulassen.

(2) Auf Antrag des Enteignungsberechtigten oder des Grundeigentümers kann auch in anderen Fällen Entschädigung in Land gewährt werden. Bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken hat sich die zuständige Siedlungsbehörde auf Ersuchen der Enteignungsbehörde gutachtlich darüber zu äußern, ob eine Entschädigung in Land angezeigt und in welcher Weise sie durchführbar ist.“

¹³ Unter Zitierung des vorstehenden Abs. korrigierte der REM mit Schreiben vom 10. 6. 1937, „daß der Vertreter meines Ministeriums dem nicht zugestimmt, vielmehr meine abweichende Auffassung zum Ausdruck gebracht hat“; R 3001/10699, Bl. 289; R 43 II/1527a, Bl. 140.

¹⁴ Vom 11. 8. 1919 (RGBl. S. 1429).

¹⁵ § 15 betraf das Verfahren bei Entschädigung in Land. Abs. 2 verpflichtete in diesem Fall die Enteignungsberechtigten zur Einreichung eines detaill. Landabfindungsplans, ggf. bereits bei Antragstellung.

¹⁶ § 16 (2): „Gegen die Entscheidung der Enteignungsbehörde über die Entschädigung in Land und deren Umfang ist nur die Beschwerde zulässig.“

¹⁷ § 2 (1): „Soweit die Entschädigung für enteignetes Grundeigentum in Land gewährt werden soll, kann das hierfür benötigte Ersatzland enteignet werden, wenn es nicht auf andere Weise zu angemessenen Bedingungen beschafft werden kann. Eine Enteignung zum Zwecke der Entschädigung für die Enteignung des Ersatzlandes ist nicht zulässig.“

¹⁸ Gesetz über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht vom 29. 3. 1935 (RGBl. I S. 467); s. ARH II/1, Nrr. 109, 133 P. 1. Vgl. ergänzend hierzu den Vm. Kritzingers (o. Anm. 1) zu Ausführungen von MD Sommer: „Da ein der nationalsozialistischen Auffassung entsprechendes allgemeines Bodenrecht noch nicht bestehe, müsse das Enteignungsgesetz dazu benutzt werden, die nationalsozialistische Bodenpolitik zu verwirklichen. Erhalten werden müßten in erster Linie der Grundbesitz der Bauern, ferner wohl auch der ‚alte und befestigte Grundbesitz‘ der Familien, die Jahrhunderte lang auf ihren Gütern säßen, sowie der Kleinbesitz der Handwerker, Arbeiter usw. Bei der Beschaffung des Ersatzlandes müsse man daher in erster Linie den Grundbesitz

dere Berücksichtigung der Erbhöfe übernommen. In Abs. 4 wird entsprechend dem bisherigen Abs. 2¹⁹ die Ersatzlandentnahme bei sonstigen Betrieben zu regeln sein.

– e)

Zu § 9²⁰ wurde vom Reichsernährungsministerium angeregt, die Gesamtübernahme auch für den Fall auszusprechen, daß das Restgrundstück durch die Art der Verwendung des abgetrennten Teiles zum Unternehmen nicht mehr zweckmäßig benutzt werden kann. Es handelt sich hier besonders um die Berücksichtigung der Schäden, die durch Immissionen seitens des Unternehmens entstehen. Alle übrigen Ressorts sprechen sich gegen diesen Vorschlag aus, da es nicht Sache des Enteignungsgesetzes sein könne, die Schäden durch Immissionen, die nicht nur den Enteigneten, sondern auch die Nachbarn treffen, abschließend zu regeln. Das Reichsernährungsministerium wurde gebeten, seinen Standpunkt zu dieser Frage nachzuprüfen.

8. Die angemessene Entschädigung (§§ 7, 17).²¹

Der Stellvertreter des Führers sprach sich mit Entschiedenheit dagegen aus, den gemeinen Wert als Entschädigungsgrundlage festzusetzen. Die Entschädigung könne nicht nur nach objektiven Merkmalen bestimmt werden. Vielmehr müsse die subjektive Seite mit berücksichtigt werden. Es ginge z.B. nicht an, daß jemand, der in der Inflationszeit ein Grundstück für ein Butterbrot gekauft habe, heute bei einer Enteignung den heutigen gemeinen Wert voll ersetzt bekomme. Diesen Ausführungen wurde allseitig beigetreten²². Es wurde Einigkeit dahin erzielt, unter Zusammenfassung der

der Kirchen und anderer Körperschaften sowie solcher Personen, die ihren Landbesitz nur als Vermögensanlage betrachteten (Bankdirektoren usw.) in Anspruch nehmen.“

¹⁹ § 2 (2) lautete: „Ersatzland darf landwirtschaftlichen oder sonstigen Betrieben nur entnommen werden, wenn hierdurch ihre Lebensfähigkeit nicht in Frage gestellt wird; bei Betrieben, die der Gewinnung von Bodenschätzen dienen, darf auch ihre wirtschaftliche Weiterentwicklung nicht beeinträchtigt werden. Bestehen hierüber Zweifel, so ist bei landwirtschaftlichen Betrieben der Landesbauernführer, bei anderen Betrieben die zuständige Behörde gutachtlich zu hören.“

²⁰ § 9: „(1) Ein Eigentümer, dessen örtlich oder wirtschaftlich zusammenhängender Grundbesitz nur zum Teil in Anspruch genommen wird, kann die Übernahme des ganzen Grundstücks gegen angemessene Entschädigung verlangen, wenn durch Abtrennung des Teiles das Restgrundstück nach seiner bisherigen Bestimmung nicht mehr zweckmäßig benutzt werden kann. Trifft die geminderte Benutzbarkeit nur bestimmte Teile des Restgrundstücks, so kann die Übernahme dieser Teile verlangt werden.

(2) Das gleiche Recht steht dem Enteignungsberechtigten zu, wenn er zum Ausgleich einer Wertminderung und für Einrichtungen, die die wirtschaftliche Benutzung des verbleibenden Teiles ermöglichen, nach dem Ermessen der Enteignungsbehörde mehr als die Hälfte des Wertes des Restgrundstücks aufwenden mußte und sich der Eigentümer mit der Hälfte des Wertes als Entschädigung nicht begnügen will.“ Abs. 3 ließ gegen Entscheidungen über Anträge nach Abs. 1, 2 nur die Beschwerde zu.

²¹ § 7 lautete: „Der Enteignungsberechtigte hat den durch die Enteignung in ihren Rechten beeinträchtigten Personen eine angemessene Entschädigung nach Maßgabe des 3. Abschnittes dieses Gesetzes [Entschädigung: §§ 12–22] zu leisten.“

§ 17: „(1) Die Entschädigung umfaßt

– 1.

den gemeinen Wert des enteigneten Gegenstandes einschließlich der Bestandteile, des Zubehörs und der Früchte, die mitenteignet sind;

– 2.

die besonderen Aufwendungen, die dem Enteigneten durch die Entziehung oder Beschränkung des Grundeigentums erwachsen.

(2) Der gemeine Wert (Abs. 1 Nr. 1) wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Gegenstandes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sowie Wertänderungen, die durch die Aussicht auf die Durchführung des Unternehmens entstanden sind, sind nicht zu berücksichtigen.

(3) Für die Bemessung der Entschädigung ist der Zeitpunkt des Erlasses des Entschädigungsbeschlusses, im Falle einer früheren Inbesitznahme dieser Zeitpunkt maßgebend.

(4) In dem gleichen Umfange sind die Inhaber dinglicher und persönlicher Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung des Grundeigentums berechtigen, oder die Inhaber einer Dienstbarkeit oder eines Erwerbsrechts an dem Grundeigentum für den Verlust ihres Rechtes zu entschädigen.“

²² Lt. Vm. Kritzingers (o. Anm. 1) betonte Sommer, „daß es mit dem Programm der NSDAP nicht vereinbar sei, bei der Entschädigung für Enteignungen einfach einen Wertersatz zu gewähren ohne Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse des einzelnen Falles. Ausländische Spekulanten, die in der Inflationszeit in Deutschland Häuser und Grundbesitz für wenige Dollar erworben hätten, dürften jetzt nicht den vollen Wert ihres Grundbesitzes als Entschädigung erhalten. Es dürfte daher nicht vorgeschrieben werden, daß in allen Fällen eine „angemessene“ Entschädigung zu gewähren sei. Ganz besonders bedenklich sei die Bestimmung, daß der „gemeine Wert“ ersetzt werden müsse, und daß dieser Wert durch den Preis bestimmt werden sollte, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Der „Handelswert“ bei Grundstücken sei eine jüdische Erfin-

§§ 7 und 17 lediglich den Grundsatz aufzustellen, daß die Entschädigung angemessen sein müsse, und von einer Festlegung nach objektiven Merkmalen, wie sie § 17 Abs. 1 u. Abs. 2 enthalte, abzu-
sehen. Es wird aber noch der Satz aufzunehmen sein, daß Wertänderungen, die durch die Aussicht
auf die Durchführung des Unternehmens entstanden sind, nicht zu berücksichtigen sind. Ferner ist
Abs. 3 des § 17 aufrecht zu erhalten.

Gegen § 18²³ bestehen keine Bedenken.

[...] ²⁴

dung. Der Ersatz dieses Wertes würde übrigens vielfach in Fällen, in denen die Betroffenen an der Erhaltung des Grundstücks ein ganz besonderes Interesse hätten, zu gering sein“. Kritzinger zufolge lehnte es StS Stuckart jedoch ab, solchen Gedanken Raum zu geben, weil „die Enteignungsbehörden nicht das Problem der Erfassung der Inflations- und Spekulationsgewinne lösen könnten“; s. Schreiben RJuM an RIM, 10. 5. 1937: R 3001/10699, Bl. 274.

²³ Betraf die Entschädigung für Wertminderung eines Gesamtbesitzes bei Teilenteignungen.

²⁴ Folgt II: Aussprache über einzelne Paragraphen. – Zum Fortgang: Der RJuM beharrte darauf, Einsprüche gegen Entschädigungsbescheide im ordentl. Gerichtsverfahren zu erledigen: Dok. Nr. 90. Am 4. 8. 1937 legte der RIM eine neue [4.] Entwurfsfassung des ReichsenteignungsG vor; R 43 II/1527a, Bl. 143–162; R 3001/10699; R 3901/20859. Auch sie begegnete vielfacher Kritik, am schärfsten seitens des REM, der dem RIM am 3. 12. 1937 schrieb, der Entw. verfehle seinen Zweck, das Enteignungsverfahren zu vereinfachen, regle vielmehr das materielle Enteignungsrecht „in einer Weise, die an m. E. bereits überholte Gedankengänge anknüpft und damit den nationalsozialistischen Forderungen über eine gesunde Bodenverteilung und der Erkenntnis, daß der deutsche Boden die Grundlage unserer Volksernährung und unseres völkischen Lebens ist, nicht in der erforderlichen Weise Rechnung trägt“. Das neue Enteignungsrecht müsse einem neuen Bodenrecht folgen. Auch die Dringlichkeit des Gesetzes bezweifelte der REM: „Für alle großen Enteignungsgebiete (Siedlung, Städtebau, Wehrmacht, Autobahnen usw.) bestehen reichsrechtliche Sonderregelungen, die ja auch nach Ihrem Entwurf zum großen Teil weiter in Kraft bleiben sollen. In Ergänzung hierzu reichen aber, wie bisher auch, die bestehenden landesrechtlichen Vorschriften einstweilen weiter aus.“ Analog argumentierte die RfR; R 43 II/1527a, Bl. 179–181; R 3001/10699, Bl. 348; SCHUBERT, Enteignungsrecht, S. 507 f. Das Projekt wurde daraufhin vom RIM stillschweigend fallengelassen. 1941/42 nahm ein bei der ADR etablierter „Ausschuß für Enteignungsrecht“ die Beratungen wieder auf, ohne sie aber zum Abschluß zu führen; R 3001/10700, Bl. 199 ff.; SCHUBERT, Enteignungsrecht, S. 514–520: AKADEMIE FÜR DT. RECHT, AUSSCHUßPROTOKOLLE Bd. III/7.

Zitierhinweis

Nr. 75 Kommissarische Beratungen im Reichsinnenministerium vom 19., 20. und 21. April 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d075>